

1500260-60.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... condenado por tráfico e associação ao tráfico, pena de oito anos, transitou em julgado em 17/07/2018.), razão pela qual aumento a pena em 1/5, passando para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase: incabível a redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do acusado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500260-60.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500260-60.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACSON VICTOR DOS SANTOS SILVA LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JACSON VICTOR DOS SANTOS SILVA LOPES, vulgo VTR, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Sarutai, nº. 27, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiro, 23 porções de Maconha e 32 porções de Cocaína, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 02 de fevereiro de 2022 (fl.66), o acusado foi citado (fl.94) e apresentada resposta a acusação (fl.97/104).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, realizado interrogatório e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo laudo definitivo de fls.83/85.

Igualmente a prova da autoria.

Na fase policial o acusado confessou que os fatos. Em juízo, alterou sua versão e disse que foi até o local apenas para comprar entorpecentes, já que é usuário de drogas.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que estavam em diligências e ao passarem pelo local dos fatos, observaram o acusado ali parado com uma bolsa de alça cumprida num dos braços. O que lhes causou estranheza foi o susto que o acusado demonstrou ao vê-los acessando a viela, oportunidade em que o acusado soltou a bolsa de alça e levantou as mãos. Em seguida foi submetido a revista pessoal, porém nada foi encontrado em seu poder, no entanto ao revistarem a bolsa que ele havia acabado de soltar, encontraram as drogas apreendidas e a quantia de dez reais em notas de cinco. O acusado não ofereceu resistência, alegando que aquela seria a primeira vez.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína e maconha o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº. 0010062-87.2015.8.26.0127, condenado por tráfico e associação ao tráfico, pena de oito anos, transitou em julgado em 17/07/2018.), razão pela qual aumento a pena em 1/5, passando para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase: incabível a redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência do acusado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu e, em razão disto, fixo o dia-multa em seu valor unitário.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Em que pese a Resolução nº 5, do Senado Federal, publicada em 15.02.2012, suspendendo a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, absolutamente inviável a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis, seja por conta do montante da reprimenda aplicada (art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal), seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque a conversão é reservada aos delitos de menor potencial ofensivo e não aos equiparados aos crimes hediondos, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou

reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade que seria gerada nesta cidade, já que atualmente é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, irradiando seus perversos efeitos até nas Varas da Infância, em que já atuou esta Magistrada, já que hoje a principal causa do abandono de crianças se deve ao vício de drogas das genitoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU JACSON VICTOR DOS SANTOS SILVA LOPES, filho de Edna Dos Santos Silva Lopes e Jacson Lopes Dos Santos, RG nº. 52.128.429, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 600 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar. Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, eis que beneficiário da justiça gratuita.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA